

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□□사업소-004

제 목 하도급공사 투입인력 및 계획예방정비공사 단기계약근로자 관리 미흡

관계부서 □□사업소

조치부서 □□사업소

내 용

1. 업무개요

□□사업소는 경상정비와 계획예방정비 공사를 효율적으로 수행하기 위해 발주처로부터 하도급 승인을 받아 하도급사와 계약을 체결하여 공사를 수행하고 있으며, 하도급사 근로자의 건강검진 결과를 참고하여 근로자의 공사현장 투입 적격여부를 판정하여 투입인력의 산업재해 예방을 위해 노력하고 있다.

또한, 단기계약근로자(이하 ‘안전감시인력’이라 함)를 채용하여 계획예방정비공사 작업 현장의 위험 요소를 발견시 산업재해 예방 조치를 하도록 운영하였다.

2. 하도급공사 투입인력 관리 미흡

가. 판단기준

「발주 및 도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.5.1에 따라 보건관리자 또는 보건업무를 위임받은 보건담당자는 수급사에서 확인 요청한 신체 검사 결과에 대하여 공사 근로자에 대한 신체검사 항목 및 사역기준, 의사소견 등을 참조하여 적격여부를 판정한 후, 검진결과표에 적·부 여부를 기재하고 해당 공사감독부서장에게 통보하여야 한다.

또한, 같은 절차서 6.5.1.1(발주 및 도급공사 근로자에 대한 신체검사 항목 및 사역 기준)에 따라 병원에서 실시한 검사항목의 유효기간은 검사일로부터 1년으로 하되, 사업소 여건에 따라 단축 조정할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□사업소는 “21년 발전소 기전설비 경상정비 하도급공사” 등 총 3건의 하도급공사를 운영하면서 아래 [표1]과 같이 총 30명의 투입인력에 대해 건강진단표 확인과 적격여부를 판정하는 절차를 누락하였으며,

[표1] 하도급공사 투입인력 건강진단서 적·부판정 누락 내역

구분	하도급 공사명	업체명	누락인원 수(단위 : 명)
'21년	발전소 기전설비 경상정비 하도급공사	(주)☆☆☆★★★	12
'22년	발전소 기전설비 경상정비 하도급공사	(주)○●○●●	12
'22년	SLP MOTOR 권선온도 측정용 RTD 교체공사	(주)■■■■■■■■■■■■■■■	6
합 계			30

“취수설비 및 기타 보조설비 정비공사” 등 총 2건의 하도급공사 투입 인력의 건강진단서 확인 결과, 총 4명의 건강진단서가 신체검사일로부터 1년 이상 경과한 것으로 확인되었다.

[표2] 하도급공사 투입인력 신체검사일 1년 경과자 내역

구분	하도급 공사명	성 명	투입기간	신체검사일	경과일수
'22년	취수설비 및 기타 보조설비 정비공사	⊙◇●	'22.02.17 ~ '22.06.25	'20.11.19	455일
	□□복합 변환기 시험	◇◆□	'22.03.28 ~ '22.03.31	'21.01.08	444일
		■△▲	'22.03.28 ~ '22.03.31	'21.02.15	406일
		▽▽▼	'22.03.28 ~ '22.03.31	'21.02.15	406일

3. 계획예방정비공사 안전감시인력 관리 미흡(자진신고)

가. 판단기준

「공사관리규정」 제14조(준공정산)에 따라 공사시공부서는 공사가 준공되면 준공정산에 필요한 기초자료(추가 지입자재비, 공량증감자료, 실적정산분 등)를 신속히 작성·제출하여 준공 후 공사대금의 수금이 지연되지 않도록 하여야 한다.

그리고, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항 제1호 다목에 따라 현장에서 산업재해 예방 업무만을 수행하는 자의 임금을 산업안전보건관리비로 계상할 수 있으며, 「화력분야 단기계약근로자 운영 요령 업무가이드(1000-TP-TG004)」 6.9.1에 따라 운영부서는 작업에 투입된 단기노무원 안전, 보건, 근태관리를 철저히 해야한다.

다만, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에는 발주자는 도급인이 다른 목적¹⁾으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다고 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

□□사업소는 “2022년도 □□발전본부 계획예방정비공사(A급)”를 수행하면서 작업현장의 산업재해 예방 업무를 수행하는 안전감시인력 운영 여부를 발주처와 협의하고 안전관리비를 증액하여 변경계약을 체결하였다.

그래서, □□사업소는 안전감시인력 9명을 단기계약근로자로 채용하여 사역하였으며, “2022년도 □□발전본부 계획예방정비공사(A급)” 준공검사 자료(산업안전보건관리비 실적정산분)에 안전감시인력 9명의 임금이 포함된 산업안전보건관리비를 발주처에 정산 신청하였다.

그러나, 안전감시인력의 퇴근시간이 근로기간 중 아래 [표1]과 같이 근로계약서에 명시된 근로시간(08:30~17:30, 8시간)보다 일찍 퇴근한 내역이 다수 확인되어 발주처로부터 아래 [표2]와 같이 산업안전보건관리비(안전감시인력 임금 부분)를 감액하여 정산받은 것으로 확인되었다.

1) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준)에 따라 안전관리자·보건관리자의 임금, 안전시설비, 보호구, 안전보건진단비, 안전보건교육비, 근로자 건강장해예방비의 목적으로만 사용해야 한다.

[표1] 안전감시인력 조기 퇴근시간 집계 내역

성 명	근로기간	누적 조기퇴근시간	성 명	근로기간	누적 조기퇴근시간
♠♠♠	'22.02.17~07.08	23시간58분	♣♣♣	'22.02.17~03.11	1시간14분
♠♥♠	'22.02.17~07.08	36시간30분	⊙♣⊙	'22.02.17~03.30	50분
♥♥♥	'22.02.17~06.30	21시간46분	◆⊙◆	'22.02.17~06.30	13시간52분
♥♥♥	'22.02.17~05.20	6시간26분	■◆■	'22.02.17~06.30	17시간13분
♣♥♣	'22.02.17~06.30	24시간15분			
총 누적 조기퇴근시간		146시간04분	MD 환산	18.25 MD	146시간/8시간

[표2] 산업안전보건관리비 중 안전감시인력 임금 감액 내역

구 분	정산신청금액(A)	정산금액(B)	감액금액(A-B)	비 고
안전감시인력 임금	67,191,490원	65,548,990원	1,642,500원*	단가 : 90,000원/일, MD : 18.25

*18.25MD × 90,000원 = 1,642,500원

관계부서 의견 □□사업소는 ▼▼팀에서 안전감시인력을 채용하였으나, 공사 작업현장에서 산업재해 예방업무를 수행하였고, 당시 팬데믹(코로나19) 상황으로 발전소 정문에서 발열체크로 인한 퇴근 시간이 지연되는 상황과 관련하여 안전감시인들에게 퇴근시간 준수를 요청하였음에도, 안전감시인력들이 지속적으로 조기퇴근을 하는 바람에 근태관리의 어려움이 있었고, 현재는 단기계약근로자의 근태관리(출·퇴근시 지문등록시간 활용)가 잘 이루어지고 있으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□사업소장은

- ① 하도급공사 투입인력의 건강진단서 적격여부 판정 업무와 안전감시인력 근태관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
●●사업처 (前□□사업소)	차장	●■●	안전·보건 담당 /▼▼팀장	2020. 1. 1. ~ 2023. 1. 10.	안전관리 업무 미흡	주의
□□사업소	대리	☆♡★	안전·보건 업무담당	2022. 2. 16. ~ 현재	안전관리 업무 미흡	주의